

1502521-06.2020.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciana Castello Chafick Miguel

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... cinco anos, pela prática do delito de tráfico de drogas (fls. 598/600), o que reforça ainda mais a necessidade de fixação da pena mínima em patamar mais elevado. Por sua vez, o réu Thiago de Barros (FA fls. 856/866) é reincidente (fls. 601 e 604) e portador de maus antecedentes (fls. 601/602, 602, 602) e aparenta fazer do crime seu meio de vida, razão pela qual se requer, além da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

1502521-06.2020.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502521-06.2020.8.26.0562

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Claudio Barbosa Batista e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Castello Chafick Miguel

Vistos.

ERIVAN DA SILVA MOURA, vulgo "Lelinho", THIAGO DE BARROS SOUZA, CLÁUDIO BARBOSA BATISTA e THIAGO LOPES DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, (este último por duas vezes), com aplicação do artigo 29, todos do Código Penal e combinados entre si na forma do artigo 69 do referido diploma legal, porque, no dia 24 de abril de 2020, por volta de 21h20min., na Rua Azevedo Sodré, nº 96, bairro do Gonzaga, em Santos, ERIVAN DA SILVA MOURA e THIAGO DE BARROS SOUZA, em concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho de telefone celular pertencente a Carlielton dos Santos.

Em seguida, nas mesmas circunstâncias acima, ERIVAN DA SILVA MOURA e THIAGO DE BARROS SOUZA, em concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, tentaram subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com

emprego de arma de fogo, bens existentes na residência de Raul Ares.

Ainda nas circunstâncias acima, ERIVAN DA SILVA MOURA e THIAGO DE BARROS SOUZA, em concurso de agentes e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, tentaram subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens existentes na residência de Eduardo Antenor Lopez Ferraz.

Além disso, CLÁUDIO BARBOSA BATISTA e THIAGO LOPES DE OLIVEIRA participaram dos crimes acima descritos.

Laudos periciais de peças (fls. 29/57, 314/318, 362/368, 378/382, 383/387, 525/533).

A denúncia foi recebida em 14 de agosto de 2020 (fls. 215/217).

Houve cumprimento do mandado de prisão preventiva (fls. 236/239, 240/243, 244/247).

Devidamente citados (fls. 287, 289, 291), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 260/262, 271/281 - 337/357, 321/325 e 518/524). Não obstante os argumentos da defesa, o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 308).

O acusado Erivan da Silva Moura foi citado por edital (fls. 299).

O acusado Cláudio Barbosa Batista impetrou Habeas Corpus (fls. 440/474), sendo indeferido o pedido liminar (fls. 475/486).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, em razão da ausência do acusado Erivan da Silva Moura, a audiência para inquirição das testemunhas arroladas foi redesignada, seguido de pedido de revogação da prisão preventiva que, após oitiva do Ministério Público, foi indeferido (fls. 762/763).

Em audiência de continuação, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação. Neste ato foi requerido, pelo Ministério Público, a desistência da oitiva da testemunha Armando Barbosa de Souza e a substituição das testemunhas Eduardo Antenor Lopez Ferraz pela testemunha Jorge Álvaro Gonçalves Cruz, delegado de polícia, bem como a substituição da vítima/testemunha Raul Ares pela testemunha Anderson Soares Duclos, investigador policial, o que foi homologado e deferido o pedido das substituições.

Ainda, neste ato foi decretada a revelia do réu Erivan da Silva Moura, que possui advogado constituído nos autos e como há notícia de que se encontra preso em Alagoas, foi feita pesquisa e nada constou nesse sentido (fls. 882/883).

Em audiência de continuação, foram ouvidas duas testemunhas. Neste ato, a Defesa requereu a desistência da oitiva das vítimas Raul Ares e Eduardo Antenor Lopez Ferraz, o que foi homologado pelo Magistrado (fls. 981/982).

Em audiência de continuação os réus foram interrogados (fls. 1075/1076).

Declarada encerrada a instrução, os debates foram convertidos em memoriais, onde as partes sustentaram seus respectivos pontos de vista.

O ilustre representante do Ministério Público pediu a condenação dos acusados, nos termos da inicial acusatória. Quanto à aplicação da pena, devem ser considerados os registros de antecedentes dos réus (fls. 597 e ss. e 869 e s.), conforme destacados a seguir: o crime em questão foi praticado com premeditação e extrema ousadia, com invasão de edifício residencial das vítimas e manutenção do porteiro rendido sob ameaça exercida com arma de fogo, o que evidencia que as circunstâncias

se afastam da normalidade de um crime de roubo, ensejando a necessidade de fixação da pena base acima do mínimo legal. Além disso, o réu Thiago Lopes é portador de maus antecedentes (fls. 598 e 873/878), ostentando condenação transitada em julgado e já cumprida há mais de cinco anos, pela prática do delito de tráfico de drogas (fls. 598/600), o que reforça ainda mais a necessidade de fixação da pena mínima em patamar mais elevado. Por sua vez, o réu Thiago de Barros (FA fls. 856/866) é reincidente (fls. 601 e 604) e portador de maus antecedentes (fls. 601/602, 602, 602) e aparenta fazer do crime seu meio de vida, razão pela qual se requer, além da fixação da pena base acima do mínimo legal, seja também reconhecida a agravante preponderante em relação a ele. O regime deverá ser o fechado (fls. 1080/1095).

A Defesa de Thiago Lopes de Oliveira, por sua vez, alegou em preliminar cerceamento de defesa sob argumento de não ter tido acesso a Medida Cautelar em apenso. No mérito, pediu absolvição sumária, nos exatos termos do artigo artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, visto que o fato narrado efetivamente não constitui crime; ou seja julgada improcedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, com a sua consequente absolvição, baseado princípio in dubio pro reo, sagrado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ser medida de justiça mais adequada ao caso. Ainda, requer a anulação do processo desde o momento da Instrução Criminal, onde houve o cerceamento de defesa, nos termos do Art. 564, inciso IV, do CPP. Subsidiariamente, requer que se fixe a pena base no patamar mínimo legal, nos termos do art. 59, do CP; Requer ainda, a substituição por penas alternativas (art. 44, CP) e o direito de recorrer em liberdade, de acordo com princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CFRB/88), pois assim fazendo estar-se-á realizando justiça (fls. 1096/1103).

A Defesa de Eriivan da Silva Moura pediu a absolvição do corréu por insuficiência probatória (artigo 386, VII, do CPP), que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no § único, do artigo 14 do Código Penal, em seu redutor máximo com relação aos crimes de roubos perpetrados contra as vítimas Raul Ares e Eduardo Antenor Lopes Ferraz, bem como, seja reconhecido o erro de tipo com relação ao crime de roubo perpetrado contra a vítima Carlielton dos Santos, absolvendo-se desse crime, tudo na forma do artigo 71 do Código Penal (fls. 1101/1110).

A Defesa de Cláudio Barbosa Batista, em preliminar, pediu a concessão da gratuidade da justiça, alegou nulidade por indeferimento de provas, constituindo cerceamento de defesa. Nulidade do reconhecimento feito ao arrepio da lei. No mérito, pediu que a presente ação penal seja julgada improcedente, decretando-se a absolvição do acusado nas infrações penais capituladas na denúncia, com fulcro no artigo 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal, em obediência ao sagrado princípio do in dubio pro reo, que permeia o Processo Penal. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a atipicidade da conduta em face da suposta vítima Raul Ares pela ocorrência da desistência voluntária, e em face de Eduardo Antenor Lopes Ferraz, o reconhecimento do arrependimento eficaz, com fulcro no artigo 15, do Código Penal, seja reconhecida a causa de diminuição, em redução máxima, em face da tentativa; seja aplicada a regra do artigo 29, caput e § 1º, do Código Penal, em face da menor participação no patamar de 1/3; seja acatada quanto ao crime consumado a atipicidade da conduta uma vez que ausente o dolo para o cometimento do crime de roubo; seja o acusado Cláudio agraciado com a diminuição da pena no seu patamar máximo; seja reconhecida a configuração da continuidade delitiva, conforme o artigo 71 do Código Penal, à aplicação da pena de um só dos crimes, aumentadas em 1/6; seja considerada a detração do tempo que o réu permaneceu preso, para fixação do regime prisional, deferindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de liberdade, senão o regime aberto; seja reconhecido o direito de apelar em liberdade, diante de toda sua e nos seus 45 anos de total primariedade; seja deferido a gratuidade de justiça, pois devido a sua prisão se arrastar por mais de 22 meses, impossibilitando de exercer sua profissão de Táxi, com a entrega do carro a financeira, portando hoje é impossível por hora em voltar a trabalhar com 99, somente depois que conseguir novo automóvel, para fazê-lo (fls. 1118/1167).

A Defesa de Thiago de Barros Silva, em preliminar, pediu a concessão da gratuidade da justiça, aponta que deve ser reconhecida a atipicidade da conduta em face da suposta vítima Raul pela desistência voluntária, portanto deve ser aplicada o contido no artigo 15, do Código Penal, uma vez que o fato não constitui infração penal, sendo a absolvição uma imposição legal, com fulcro no artigo 386, I do CPP. Nos mesmos moldes deve ser reconhecida em relação a vítima Eduardo Antenor Lopez Ferraz. Deve ser aplicada o contido no artigo 15, do Código Penal, uma vez que o fato não constituir infração penal, sendo a absolvição uma imposição legal. Diante do que consta nos autos e com base nos argumentos aqui trazidos, reitera que sejam acolhidas as manifestações preliminares. Caso sejam ultrapassadas as matérias preliminares, no mérito a presente ação penal deve ser julgada parcialmente procedente, sendo acolhida a confissão do réu Thiago de Barros Souza, sendo sua reprimenda em seu mínimo legal, e ao aplicar a dosimetria da pena seja reduzida em razão da sua confissão. Seja reconhecida a atipicidade da conduta em face da suposta vítima Raul Ares pela desistência voluntária, e em face de Eduardo Antenor Lopez Ferraz, seja também reconhecido do arrependimento eficaz, com fulcro no artigo 15, do Código Penal. Por derradeiro seja considerada a detração, para fixação do regime prisional, deferindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de liberdade, senão o regime aberto. Requer o direito de apelar em liberdade (fls. 1173/1180).

É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.

Primeiramente passo a análise das preliminares arguidas pelos acusados.

Destaco que o reconhecimento pessoal deve observar, o quanto possível, as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal. A regra não é impositiva, sendo que a sua inobservância não invalida ou macula o reconhecimento judicial, realizado à luz da ampla defesa e do contraditório, consoante ampla jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Nesse sentido: Apelação nº 0019768-69.2008.8.26.0344, 16ª Câ. De Dir. Criminal, rel. Borges Pereira, j. 02/07/2013, Apelação nº 0039858-68.2012.8.26.0050, 6ª Câ. De Dir. Criminal, rel. Marco Antonio Marques da Silva, j. 27/06/2013, Apelação nº 2010.074375-4, 2ª Câ. de Dir. Criminal, rel. Volnei Celso Tomazini.

A respeito: "APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes Artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Condenação - Preliminar Nulidade do reconhecimento pessoal Descabimento - O reconhecimento pessoal, em Juízo, deverá respeitar sempre que possível, e não obrigatoriamente, as disposições contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não decorrendo qualquer prejuízo à defesa por eventual inobservância de tais recomendações Reconhecimento fotográfico na fase extrajudicial Validade Precedentes - Preliminar rejeitada Mérito - Autoria e materialidade comprovados Palavra das vítimas Depoimentos coesos e harmônicos entre si e com as demais provas dos autos Relevância Precedentes Afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma Descabimento - Fundamento no elemento subjetivo do tipo penal Configura-se ao influir substancialmente no ânimo das vítimas, a ponto de reduzir significativamente ou até mesmo anular sua capacidade de resistência - Dosimetria penal - Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa - Regime inicial fechado mantido - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP, Ap. Criminal no , 0000007-46.2010.8.26.0291, 3ª Câ. Criminal Extraordinária, rel. Silmar Fernandes, j. 13/06/2013).

No caso em tela, a pluralidade de réus que integram o polo passivo desta ação penal permite garantir a isenção do reconhecimento.

Da mesma forma, inexistente nulidade por cerceamento de defesa suscitado pelo réu

THIAGO LOPES DE OLIVEIRA, seja porque efetivamente não ocorreu, tanto que o réu não apontou, de forma individualizada, a alegada falha, seja porque, de qualquer forma, só poderia ser reconhecida diante de prova inequívoca da ocorrência de algum prejuízo.

Como ensina FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO: "...o defensor, seja ele constituído, seja nomeado, deve, dentro dos limites que a lei baliza, desenvolver, honestamente, a necessária atividade, visando à absolvição do seu constituinte, ou, se impossível, pelo menos contribuir para atenuar-lhe a pena a ser imposta, lutando com lealdade e sem timidez" (Processo Penal, vol. 2º, 10ª ed., p. 406), por outro, nenhuma culpa lhe cabe pela falta de êxito quando, como no presente caso, o réu não lhe oferece subsídio defensivo.

E quando assim não fosse, reza a Súmula 523, do STF: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

Ademais, a teor do artigo 563, do Código de Processo Penal, o pronunciamento de nulidade tem como pressuposto a demonstração de prejuízo para a parte, o que não se demonstrou e não se vislumbra no caso em tela. Foram examinados os elementos de prova produzidos ao longo da persecução penal, com a conclusão de que o conjunto probatório indica a procedência da inicial.

Considera-se também que, ao interpretar esse dispositivo, o C. Supremo Tribunal Federal fixou posicionamento de que, independentemente de a nulidade ser absoluta ou relativa, há necessidade de demonstração do prejuízo: O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. (...). (HC 132149 AgR, Relator(a): Min. LUIS FUX, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 14-06-2017 PUBLIC 16-06-2017).

Afasto, também, o alegado cerceamento de defesa suscitado pelo réu CLÁUDIO BARBOSA BATISTA, pois, como bem constou na decisão de fls. 726: "Há que se observar que o próprio acusado pode pedir tais documentos ao seu empregador e trazê-los ao processo, o que fica ampla e totalmente facultado. O Juízo não percebe a necessidade de sua intervenção para obter tais registros, pois nada nos autos comprova o contrário, ou justifica essa necessidade. Assim sendo, por ora, indefiro a prova, da maneira como requerida, repetindo, facultado à defesa providenciar tais registros e trazê-los ao processo."

Quando do indeferimento da diligência requerida pela acusado, foi facultado ao réu Cláudio a oportunidade de trazer aos autos os documentos que entendia necessários ao pleno exercício de sua ampla defesa, mas quedou-se inerte.

Explica Renato Brasileiro de Lima: (...) "se a necessidade daquela diligência já existia à época do início do processo, tal requerimento já devia ter sido formulado pelo Ministério Público ou pelo querelante quando do oferecimento da peça acusatória; pelo lado da defesa, o momento procedimental correto seria o da apresentação da resposta à acusação, já que o próprio art. 396-A estabelece que, na resposta, o acusado deve alegar tudo o que interesse à sua defesa, assim como especificar as provas pretendidas." (in Manual de Processo Penal, vol. único, 10ª ed. p.1231, Editora Juspodvim.)

Portanto, o registro do histórico de corridas do Taxi 99 no período pretendido como prova está preclusa, pois, pela tese de defesa, o acusado já tinha conhecimento dos registros desde a fase inquisitiva, a necessidade invocada já existia à época da resposta à acusação, quando a defesa técnica deveria arrolado todas as provas que entendia necessárias, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa,

notadamente quando permitida a juntada desses documentos a serem obtidos pelo réu.

Ademais, não se pode olvidar que o "princípio do livre convencimento motivado" confere ao magistrado a liberdade para formar seu convencimento, valorando as provas dos autos até então existentes, bem como a possibilidade de indeferir requerimento de diligência fora de prazo para a rápida solução do litígio, sem que isso implique vício processual ou cerceamento de defesa.

Rejeita-se, portanto, as preliminares suscitadas.

Com relação ao requerimento de gratuidade da justiça, o referido pedido já foi apreciado às fls. 555.

Passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que: "que os denunciados decidiram praticar juntos crimes de roubo no edifício Golden Tower Residence.

Na data acima, às 16h43min, ERIVAN enviou a CLÁUDIO, por meio do aplicativo de celular Whatsapp, quatro imagens do edifício acima, ao que o último respondeu "ok". THIAGO LOPES estabeleceu um total de 25 contatos telefônicos com THIAGO DE BARROS e vários contatos com CLÁUDIO nas circunstâncias dos fatos, planejando a execução dos roubos, com este último especialmente momentos antes dos crimes às 18h48min e imediatamente depois, às 21h41min e 21h43min. Além disso, as torres de telefonia registraram que THIAGO LOPES se encontrava nas redondezas do local dos fatos durante a execução do crime, dando cobertura aos demais agentes.

Às 20h23min, CLÁUDIO enviou mensagem por meio do referido aplicativo de celular a ERIVAN por meio das quais disse: "Fala aí garoto. Chega aí". CLÁUDIO ainda telefonou para ERIVAN e escreveu: "Estamos na Amador", referindo-se à Rua Amador Bueno (conforme registro de fls. 7 da medida Cautelar de nº 1502421-51.2020.8.26.0562 - controle 329/20).

CLÁUDIO conduziu os demais agentes até o local dos roubos em seu veículo Fiat Uno de placas NXZ-2797-Santos/SP, que está financiado em nome de seu sobrinho Lucas Barbosa Batista e cadastrado na empresa Taxi 99 Pop, conforme registros de fl. 160/161.

No local dos fatos, THIAGO BARROS, portando uma mochila do IFOOD nas costas, entrou no edifício acima e, mediante emprego de arma de fogo, rendeu o porteiro

Carlielton, conforme registros fotográficos de fls. 33, 34 e 37.

Em seguida, o agente não identificado também entrou no prédio e se juntou a THIAGO BARROS (fls. 35/38), seguido logo depois por ERIVAN (fls. 39/41), todos portando arma de fogo.

Os agentes renderam o porteiro e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram dele o aparelho de telefone celular acima referido.

THIAGO DE BARRO disse "vamos no 3º andar, no apartamento do Raul Ares, o rapaz do ouro, e depois nós vamos no 6º andar, no Eduardo Ferraz" e assim o fizeram.

ERIVAN permaneceu no térreo do edifício, dando cobertura aos demais.

THIAGO DE BARROS e o indivíduo não identificado, mediante emprego de arma de fogo, fizeram o porteiro acompanhá-los pelo elevador de serviço até o 3º andar (fls. 42/45), no apartamento 31-A, onde o obrigaram a tocar a campainha por três vezes, enquanto se esconderam ao lado, próximos a um extintor para não serem vistos.

Os agentes somente não consumaram esse crime contra a vítima Raul porque ele não atendeu a campainha.

Em seguida, THIAGO DE BARROS e o outro agente fizeram o porteiro acompanhá-los novamente até o elevador de serviço, dirigiram-se até o 6º andar, no apartamento 61-A, onde reside a vítima Eduardo, e tocaram a campainha.

A vítima Eduardo perguntou quem era sem abrir a porta, ocasião em que o porteiro afirmou ser "o Damião", o que fez a vítima desconfiar, por conhecer o porteiro Carlielton.

O crime contra a vítima Eduardo somente não se consumou porque ele não abriu a porta de serviço e desceu pelo elevador social até a portaria, ocasião em que se

deparou com o denunciado ERIVAN.

Eduardo disse a ERIVAN que a polícia estava a caminho, ocasião em que o denunciado fugiu, deixando seu aparelho de telefone celular no local, apreendido às fls. 15, o que auxiliou sua identificação .

Ao perceber que a vítima não abria a porta do 6º andar, THIAGO DE BARROS disse: "molhou, molhou", ocasião em que desceram pelo elevador de serviço até o térreo. Os agentes fugiram juntos pela portaria da Avenida Azevedo Sodré, atravessaram a Avenida Washington Luiz e fugiram.

O laudo pericial de fls. 29/57 analisou as imagens registradas pelas câmeras de segurança do condomínio no momento dos fatos. "

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05, 06/07), pelos termos de declarações (fls. 08, 09, 10, 12, 14, 58/59, 75/76), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11, 15), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 13), pelo laudos periciais de peças (fls. 29/57, 314/318, 362/368, 378/382, 383/387, 525/533), assim como pelas provas orais coligidas aos autos.

A autoria, por sua vez, é certa para sustentar um decreto condenatório.

A vítima Carlielton dos Santos narrou o crime assim como descrito na denúncia. Disse que estava na portaria no horário dos fatos, chegou um rapaz com a caixa do iFood. Pensou que fosse um entregador, mas ao levantar para atender, ele apontou a arma e determinou silêncio, anunciando o assalto. O assaltante ordenou que fossem no Sr. Raul Ares, morador do terceiro andar. Informou que não havia moradores no local. Na sequência, chegaram mais dois indivíduos. Repetiu que não tinha ninguém no terceiro andar, quando ele disse: "Você vai morrer. Você quer morrer? Você está mentindo pra mim? Vamos subir logo!" Subiu com ele até o terceiro andar. Dois outros agentes forma junto, mas um ficou na cabine da portaria. No terceiro andar, tocaram a campainha três vezes, mas ninguém atendeu. Ele falava: "você está mentindo pra mim, agora vamos no sexto andar". No sexto andar, tocaram a campainha duas vezes. O morador perguntou quem era e se identificou como Damião, mas seu nome é Carlielton. Fez isso para sinalizar ao morador que havia algo errado e ele percebeu. Ele pediu um momento para abrir a porta, mas desceu pelo elevador social e foi até a portaria, onde encontrou o terceiro rapaz. Acredita que esse rapaz que ficou na portaria tenha ligado para aqueles que o acompanhavam no sexto andar, pois o rapaz falou "vamos, vamos, que molhou". Os dois disseram que iriam embora, chamaram o elevador e com eles desceu. Quando chegaram no pátio, empurrou a porta do hall de serviço para ver se ficava aberta, quando os indivíduos estavam na sua frente, correu para a casa do zelador. Ele só falou o nome do Sr. Raul Ares. No sexto andar ele não falou o nome do morador Sr. Eduardo Antenor. Quando eles o renderam na portaria, o seu celular estava na guarita e não o deixaram levar o aparelho. Quando voltou para a portaria, os policiais já estavam presentes e mostrou um celular que não era o seu, que foi apreendido. Procurou o seu celular na cabine e não achou, quando percebeu que eles tinham levado e não foi recuperado. Não conhecia nenhum dos assaltantes. Na delegacia reconheceu o rapaz que lhe rendeu e que estava com a caixa do iFood. Não lembra o nome dele. Os três estavam com arma. Continua trabalhando no Edifício. Não viu os indivíduos desembarcarem de algum veículo, porque chegaram de repente. Sabe que o rapaz que lhe rendeu estava de óculos e de boné, mas não viu os demais, pois entrou em pânico. Na delegacia reconheceu apenas o indivíduo que lhe rendeu. No momento do reconhecimento ele estava ao lado de outras três pessoas. O delegado pediu para o depoente olhar através do vidro escuro e o depoente apontou o rapaz que lhe rendeu. Da sua rendição até a fuga deles acredita que tudo durou uns vinte minutos. Reconhece Thiago de Barros Souza como aquele que lhe rendeu.

É por isso que a jurisprudência é sensível neste ponto e afirma que "em se tratando de crime patrimonial, a palavra da vítima, quando coerente com as demais circunstâncias em que cometido o crime, assume caráter preponderante como prova,

autorizando a condenação do agente, máximo se somada à apreensão da res em seu poder." (RJTACRIM 36/330).

José Euridice dos Santos, policial militar, relatou que foram acionados via COPOM de um roubo em andamento na Azevedo Sodré com a Washington Luiz. No local, foram informados que tinham se evadido, mas deixaram na portaria do prédio um celular e levaram o do porteiro. Teve contato com o porteiro do prédio e um morador do apartamento 61, uma possível vítima, pois os assaltantes subiram até o sexto andar e tentaram entrar no seu apartamento, mas ele não abriu a porta. O porteiro falou que eram três indivíduos, dois o renderam e subiram até o sexto andar, enquanto um ficou na guarita. Eles foram em dois apartamentos e não conseguiram falar com ninguém, desceram e fugiram. Não pode afirmar se havia um quarto indivíduo ou não. Teve contato com o porteiro, que lhe indicou o apartamento do sexto andar onde possivelmente eles iriam fazer o roubo. Conversou com essa pessoa do sexto andar, que comentou que desceu quando viu os indivíduos pela câmera de segurança do seu apartamento, e foi até a guarita, quando se deparou com uma pessoa diferente do porteiro e gritou que estava chamando a polícia. Essa pessoa se evadiu. Pegaram o celular que estava na guarita e apresentaram na delegacia. Não conseguiram dados internos do aparelho. Diligenciaram ao redor para ver se encontrava alguém. Não tiveram qualquer informação quanto a algum veículo ligado ao crime. Não sabe dizer porque o Cláudio está sendo acusado. Não teve acesso e não tem ciência da investigação da polícia civil. Não sabe dizer como fizeram o reconhecimento dos réus.

Jorge Álvaro Gonçalves Cruz, delegado de polícia, narrou que efetivamente em abril do ano passado, dia 24, três indivíduos se aproximaram da guarita do prédio Golden que existe ali na Azevedo Sodré com Canal 3. Inicialmente quem adentrou na guarita foi um homem alto, usando uma mochila do iFood, abordou o porteiro e, mediante o emprego de uma arma de fogo, rendeu o funcionário e chegaram outros dois indivíduos. Um deles ficou na portaria, ao passo que esse que estava com a mochila do iFood subiu junto com o porteiro e o outro indivíduo. Salvo engano, eles disseram que iriam no homem do ouro, talvez no terceiro andar. O prédio é composto por um apartamento por andar. Eles foram pelo elevador de serviço. Quando chegaram na porta de serviço, ele tocou a campainha e, em razão da demora desse homem do ouro, desistiram da empreitada e foram até o sexto andar. No sexto andar, os dois indivíduos ficaram de lado, esses dois indivíduos, enquanto o porteiro tocou a campainha. O Sr. Eduardo olhou, talvez pelo olho mágico, viu o porteiro que se identificou como Damião e isso lhe causou estranheza, chamou a esposa e desceram pelo elevador social. Eles desceram e na portaria se depararam com uma pessoa, que posteriormente apuraram ser Lelinho, apelido de ERIVAN. Ele usava esse apelido e inclusive estava no celular. O morador teria gritado "corre que a polícia vem aí", motivo pelo qual ele também deve ter se assustado. Eduardo correu para sair do prédio e o ERIVAN foi ao seu encontro, quando ele falou "olha, a polícia vem aí! Eu vou fugir, eu já chamei a polícia! Ele teria se assustado, talvez por isso teria saído e deixado o celular na guarita. Em seguida os outros dois que estavam com o porteiro também desistiram da ação e acabaram fugindo após descer junto com o porteiro. Eles levaram um aparelho celular que seria do porteiro. Então as investigações partiram desse aparelho celular, que ninguém sabia de quem era a propriedade. Fizeram o pedido para a quebra de sigilo e dentre as imagens recuperadas nesse celular havia fotos do prédio no dia dos fatos, mas no período da tarde. Essas imagens teriam sido encaminhadas para um outro celular identificado como "amigo". Até então não sabiam quem seria essa pessoa. Mais tarde, em outras conversas com esse mesmo amigo, aí já próximo ao horário do roubo, outra mensagem foi enviada dizendo: "oi amigo, estamos aguardando aqui na Amador", algo nesse nível. Passaram a investigar e pediu a quebra de sigilo em relação a esse número que seria ao "amigo", aparentemente ligado ao crime pelas imagens tiradas do prédio, pelas conversas que existiam ali. Quebrado o sigilo telefônico, os dados cadastrais, apuraram que esse número de telefone registrado como "amigo" pertenceria a Cláudio. Não se recorda o sobrenome dele, mas ele foi localizado pela

investigação e foi intimado para comparecer na delegacia, até então na condição de investigado, pois não sabiam se efetivamente ele teria ou não participado do fato. Quando ele compareceu na delegacia, a conversa dele não coincidiu com os outros dois, nem com o ERIVAN, com quem trocava mensagens. Ele alegou que efetivamente tinha perdido esse celular aproximadamente um ano atrás, ele não tinha mais contato algum. Perguntou para ele, apresentando a foto do ERIVAN, que era o único que haviam pedido informações em relação aos dados cadastrais daquela pessoa. Ele também não o reconheceu, falou que não tinha contanto, que não sabia quem era. Perguntou se eventualmente ele teria levado alguma pessoa – e perguntou isso porque ele se identificou como sendo motorista daquele taxi 99 - se durante o trajeto solicitaram alguma corrida naquele dia e ele negou tudo. Quando ele foi ouvido, ele possuía um aparelho celular com um outro número e, indagado, falou que era telefone novo e que era o que usava. Perguntou se ele estava realmente ajudando na investigação, se teria algum problema se tivesse acesso ao telefone, e ele consentiu. Quando os investigadores olharam a relação das ligações, notou que havia um número que lhe chamou atenção pelo final, 2454, final observado naquele celular deixado na portaria do prédio pelo ERIVAN. Viu outras ligações no horário pouco antes do roubo e outras após. Relacionaram esses números suspeitos e passaram a investigar com maior profundidade a pessoa do Cláudio, pediram a quebra de sigilo do seu telefone e havia duas ligações desse número que suspeitou de final 2454 e que também aparecia na agenda do ERIVAN, que pertencia a Nair, esposa do ERIVAN. Esse número constava no telefone atual do Cláudio, justamente da esposa do ERIVAN, e havia cinco ligações próximas e logo após ao roubo, e também de madrugada para um outro número. Então esses dois lhe chamaram atenção e pediu os dados cadastrais dos dois telefones, um deles seria de THIAGO LOPES, que fez ligações para o CLÁUDIO, nesse número novo, assim como havia também ligações do CLÁUDIO para esse número da esposa do ERIVAN. Quando pediu a quebra de dados, descobriu que o telefone que seria da Nair estaria no nome de Juciara, salvo engano, irmã da Nair, esposa do ERIVAN. Ela foi intimada e confirmou que realmente comprou aquele celular e deu para a irmã que, na época, era menor de idade. Então, esse telefone era da esposa do ERIVAN e tinha duas ligações do CLÁUDIO, justamente para esse número, o que coincidia com aquelas mensagens do WhatsApp que havia no outro telefone, que seria também do CLÁUDIO. Então levantaram o carro do CLÁUDIO, e havia uma imagem de um veículo que passa na Azevedo Sodré com características próximas, próximo ao horário do fato, mas não pode afirmar que seria o mesmo veículo, mas o mesmo modelo e cor. Em relação ao THIAGO LOPES também pediu a quebra de sigilo e, além das ligações e nas erbes Vila Mathias, Boqueirão, Gonzaga, no dia do fato ele havia feito outras vinte e cinco ligações para um número que também chamou atenção justamente no dia do fato. Pediu a quebra de sigilo desse novo número e chegaram na pessoa do THIAGO BARROS, pessoa que tinha passagens pela polícia, condenado por tráfico e delitos de outras naturezas. Com a imagem dele, conseguiram fazer o reconhecimento fotográfico pelo porteiro e talvez pelo Eduardo, morador do sexto andar. Acredita que foi só pelo porteiro. As imagens obtidas nas câmeras de monitoramento do prédio, no elevador, as características do assaltante coincidiam com características dele. Diante de todos esses fatos, representou pela cautelar de busca e apreensão, prisões temporárias, sendo que o THIAGO BARROS, ERIVAN e o THIAGO LOPES não foram localizados. Cumpriram os mandados, inclusive nas casas deles. Quando CLÁUDIO foi localizado, ele foi apresentado e, no seu interrogatório, ele acabou por confessar que efetivamente havia conduzido três indivíduos, porém afirmou que desconhecia o que iriam fazer, que seria o contato encontrado no celular do ERIVAN denominado "amigo", mas negou que eventualmente tivesse participado ou que soubesse das ações que seriam perpetradas pelos três indivíduos que conduziu. THIAGO LOPES, posteriormente, também foi localizado e informou que só conheceria o CLÁUDIO, que poderia ter ligado para o Cláudio no dia dos fatos, uma vez que costumava pedir que ele o levasse para o serviço, para casa, às vezes levava o filho dele também. O terceiro indivíduo que não foi localizado até hoje, THIAGO LOPES não conhecia, apenas a pessoa do Cláudio. Indagado sobre as vinte e cinco ligações, se ele poderia informar por qual motivo, se ele não conhecia, o porque de tantas ligações para essa pessoa, ele informou que no dia estava jogando sinuca, salvo engano, na

Conselheiro Nébias com Amador Bueno num bar e que talvez alguém pudesse ter pego o aparelho celular dele e usado. O THIAGO LOPES alegou que realmente que não poderia informar porque havia essas ligações, só se alguém tivesse pego enquanto ele jogava sinuca, sem sua ciência. Com relação a esse aparelho celular, falou que havia extraviado no Uber e não fez ocorrência em relação a esse extravio. Posteriormente localizaram o THIAGO BARROS, que fez uso do seu direito de permanecer em silêncio e foi reconhecido pela vítima como sendo a pessoa que estava com a mochila do iFood. Em relação a pessoa do CLÁUDIO, ERIVAN provavelmente fotografou o local do crime e passou para o contato denominado "amigo" no período da tarde, e ele responde "ok", assim como posteriormente outra conversa "fala ai garoto", salvo engano, "cola aqui", um pouco antes do acontecimento do roubo, tudo desse aparelho que ele alegou ter perdido e depois ele informou que realmente era dele, que ele era a pessoa que se intitulava "amigo" e que realmente travou esse diálogo e conduziu esses três indivíduos até o local do fatos. Além disso, existia a ligação desse número novo que ele possuía quando foi ouvido em sede policial, ligações dele pro telefone de Nair, esposa do ERIVAN, justamente no mesmo momento em que havia esse dialogo no WhatsApp do outro número que ele alegou que havia perdido. Além disso, as imagens do veículo idêntico ao dele próximas a cena do crime, mas que não pode afirmar que seria o mesmo veículo. Depois da situação, o veículo não mais apareceu rodando por Santos, pelo menos, através do sistema Detecta. Ele teria alegado, realmente, que depois dessa situação o veículo teve um problema mecânico e permaneceu na oficina. O que realmente chamou a atenção é o recebimento da foto do prédio onde ocorreu o roubo naquela noite, várias ligações dessa pessoa que seria o THIAGO LOPES que também teria outras vinte e cinco ligações para o THIAGO BARROS, são uma série de indícios que demonstraram que efetivamente ele estava envolvido. Agora quanto ao fato dele ter plena ciência em relação do que ocorreria é uma coisa subjetiva, mas os indícios são fortes nesse sentido.

Anderson Soares Duclos, investigador de policia, disse que logo após o registro dos fatos tiveram acesso ao telefone deixado por um dos assaltantes e pertenceria a pessoa de Lelinho, posteriormente qualificado como ERIVAN. A partir dos dados obtidos, começaram a investigação. Nesse telefone, no dia dos fatos, havia uma mensagem trocada pelo WhatsApp enviada desse telefone para uma pessoa denominada no contatos como "amigo", mandando uma foto do Edifício por volta das quatro horas da tarde. Esse linha pertencentes ao "amigo" era de titularidade de uma pessoa chamada CLÁUDIO, que foi intimada e compareceu na delegacia, disse ser motorista de Uber e de taxi 99, e alegou que, no dia dos fatos, não transportou ninguém, que não esteve ali pelo Gonzaga e esse número não lhe pertencia mais há um ano. Contudo, no seu depoimento, ele estava com outro telefone, o Dr. Jorge pediu para dar uma olhada nesse telefone e, com o consentimento do CLÁUDIO, o Delegado viu que no dia dos fatos ele realmente trocou mensagem com uma pessoa denominada no contato como Nair Silva, algo parecido, cujas investigações levaram a esposa do Lelinho, ERIVAN. Não se recorda agora exatamente, mas apareceu um outro número de telefone nessa agenda que pesquisado chegaram a pessoa de nome THIAGO LOPES. Com a quebra de sigilo de THIAGO LOPES, esse outro contato que estaria ligado para uma outra pessoa no dia dos fatos, mais ou menos no horário dos fatos, um outro telefone que a pesquisa levou a THIAGO BARROS, pessoa com diversas passagens criminais e que, pela foto, não tiveram dúvidas de que era a pessoa que aparecia nas imagens da câmera e carregava a mochila do iFood. Foram cumpridos mandados de prisão, assim como de busca e apreensão. Apenas CLÁUDIO foi localizado e preso. O CLÁUDIO, o taxista, a princípio teria negado a sua participação, mas posteriormente a sua prisão ele confirmou que na data dos fatos teria levado o LELINHO, o ERIVAN, e mais uma pessoa que ele não qualificou, mas que teria colocado até no porta malas essa mochila do iFood e teria os deixado pelo local. O Cláudio confessou que seria o "amigo" que estava na agenda do telefone do ERIVAN. Não sabe o CLÁUDIO disse a respeito da foto que recebeu do ERIVAN em seu telefone. Ele usou o carro dele sim e inclusive, se não lhe falha a memória, as câmeras da Prefeitura pegaram as imagens. A policia civil tem uma pesquisa chamada Detecta e essa pesquisa pegou a placa do veículo pelas proximidades do local, só que nos dias posteriores o veículo teria sumido,

não estaria rodando mais, quando ele alegou problemas mecânicos para justificar o carro que faz corridas como motorista de aplicativo fora de circulação. Participou da prisão do CLÁUDIO, revistaram a casa dele com mandado de busca e apreensão e também realizaram a prisão. Ele não mostrou resistência.

Ricardo da Silveira Cáceres, investigador de policial, disse que durante o crime, o ERIVAN que é o Lelinho, esqueceu o celular no prédio e por meio desse aparelho conseguiram identificá-lo como um dos autores do crime. No celular, encontraram conversas com uma pessoa denominada "amigo", que foi posteriormente identificado como CLÁUDIO, o motorista de aplicativo. Eles trocaram fotos do prédio no dia do crime, umas quatro horas da tarde. A identidade de CLÁUDIO obtiveram com a operadora da linha de celular que trocou mensagens com ERIVAN. Ele foi intimado a comparecer na Delegacia e, em conversa com a autoridade policial, CLÁUDIO afirmou que aquele telefone realmente era dele, mas havia extraviado há mais de um ano. Disse que era motorista de aplicativo e, mostrada uma foto do ERIVAN, negou conhecê-lo e também negou ter dado carona a três elementos na noite do crime. O Delegado pediu para ver o celular do CLÁUDIO, que não era o mesmo celular em que ele havia falado com o ERIVAN, era uma outra linha, de onde manteve conversas com Nair Silva, posteriormente identificada como mulher do Lelinho, do ERIVAN, no horário e dia do roubo. A partir daí, não tiveram dúvidas que eles se conheciam. Eram números comuns entre o CLÁUDIO e o ERIVAN. Pediram a quebra de sigilo telefônico do CLÁUDIO e foram descobertas várias ligações para THIAGO LOPES antes e durante o roubo, razão pela qual houve quebra de sigilo desse indivíduo, que tinha efetuado vinte e cinco ligações no mesmo dia e período para THIAGO BARROS. Na posse da identidade e fotografias desses indivíduos, THIAGO BARROS para foi reconhecido, sem sombras de dúvidas, como sendo um dos elementos que o abordaram no prédio, quem estava armado, indivíduo que está de óculos no CDP de São Vicente. Pediram mandado de busca e de prisão temporária para todos. Não encontraram o ERIVAN, que já tinha ido embora para o Nordeste. O endereço do THIAGO LOPES era um depósito e também não o encontraram. Encontraram apenas o Cláudio, que apesar de ter negado tudo anteriormente, ao ser preso confessou que deu a carona para os três elementos, permaneceu aguardando, mas não sabia que praticariam um roubo. THIAGO BARROS não foi encontrado no dia, mas na casa dele encontraram um uniforme muito parecido com aquele usado no dia do roubo, uma roupa do Barcelona e conseguiram com a mãe dele um telefone para contato, linha telefônica em que em que ele recebeu as vinte e cinco ligações, aparentemente ligada a uma loja de celulares. Fizeram contato com ele se passando por cliente com problemas no celular e marcaram na casa dele. Ele não morava mais lá, mas apareceu para receber o celular achando ser realmente um cliente. No momento que ele descobriu que eram policiais e seria preso pelo seu parceiro que estava escondido, ele o empurrou e correu, bateu em uma senhora que estava no ponto de ônibus e a levou ao chão, mas conseguiu detê-lo. O porteiro o reconheceu sem sombras de dúvidas como a pessoa que apontou a arma e o abordou. Só o THIAGO LOPES que não teve nenhum reconhecimento. CLÁUDIO teria sido o motorista que deu a carona, o ERIVAN foi o primeiro identificado e está foragido até a presente data, pessoa que se passou por porteiro. O THIAGO BARROS foi reconhecido, indivíduo que estava armado e com a bolsa do iFood e que subiu ao apartamento. THIAGO LOPES não foi reconhecido, mas as erbes mostraram que o celular dele, no horário e dia do crime, estava na região do Gonzaga, do Boqueirão, assim como também sua participação pode ser confirmada por todas as ligações realizadas com o CLÁUDIO e THIAGO BARROS no dia e horário do crime.

Com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

A testemunha de defesa não presenciou os fatos, apenas enalteceu a vida pregressa do acusado CLÁUDIO e sua dedicação a atividade lícita como mecânico e motorista de aplicativo, afirmando que o carro do acusado permaneceu fora de circulação pelo período de dois meses em razão de um problema com o motor.

Arnaldo Catarina, ouvido em juízo, disse que conhece somente o CLÁUDIO. Trabalharam juntos por 14 anos, ambos com carteira registrada. Primeiramente saiu da empresa para trabalhar em outro local e, posteriormente, CLÁUDIO saiu e montou a sua empresa, quando passou a trabalhar para ele. Era uma oficina de funilaria, pintura, cristalização e higienização em carros. Trabalhou uns quatro anos para ele. De lá pra cá o depoente montou a sua empresa, tem uma oficina mecânica há dez anos e ele prestou serviço para o depoente por um tempo, ele prestava serviço de funilaria e pintura, cristalização, higienização para os seus clientes, ele prestou esses serviços por mais ou menos cinco anos. Conhece CLÁUDIO e a família dele, não conhece qualquer fato que o desabone. Ele sempre foi muito trabalhador. Depois que ele foi trabalhar como Uber, o carro dele quebrou, ficou parado por um ou dois meses. Ele foi na sua oficina pegar uma ferramenta emprestada para conserto de motor. Não se recorda por quanto tempo ele trabalhou de Uber. Sabe que ele ficou com o carro quebrado próximo da Vila Mathias por uns dois meses, tempo que ele demorou para devolver sua ferramenta porque não conseguiu a peça para o motor. Ele sempre foi um bom trabalhador, estava no cargo de gerência e nunca teve problemas quando ele trabalhava na empresa. Acha que ele também prestou serviço para a Citroen durante uns três anos. Ele é um bom pai, um bom marido e um bom filho.

O acusado Erivan da Silva Moura, citado regularmente, constituiu advogado mas não compareceu em audiência, prejudicando sua defesa, razão pela qual foi decretada sua revelia (fls. 882/883).

O acusado Thiago de Barros Souza, em seu interrogatório, confessou a autoria e delatou ERIVAN, pessoa que o acompanhava, assim como Rafael. Na verdade, não aconteceu nada, pois desistiram da prática do roubo e foram embora à pé. CLÁUDIO fez uma corrida, como Uber, até o local, por meio do aplicativo. Entrou no carro na companhia de ERIVAN e Rafael. CLÁUDIO os deixou no local e foi embora. A respeito das ligações realizadas com o THIAGO LOPES, o seu celular foi apreendido e, como trabalha com conserto e reparo de celulares, o THIAGO LOPES já foi cliente seu. Ele já deixou um celular na loja de seu pai para arrumar. Essas ligações não sabe dizer ao certo, mas acredita que foram realizadas quando ele deixou o aparelho celular na loja para arrumar, na Martin Afonso, em São Vicente. A loja pertence a seu pai. Não sabe esclarecer o motivo pelo qual a rede telefônica sinaliza que as ligações foram realizadas próximo do local do crime. Não sabe dizer se o celular do THIAGO LOPES foi apreendido no local do crime. Não o conhecia antes dele levar o celular na loja de seu pai, alguns meses atrás, antes dessas ligações. Estava passando certa dificuldade, estava vivendo uma vida miserável, com dois filhos para cuidar. A sua mulher estava em uma gravidez de risco. O caminho que achou para se livrar do problema financeiro acabou criando mais problemas. O crime não foi planejado, resolveram naquele momento. Roubariam o que estivesse na frente. Não chegaram a roubar nada. O porteiro foi quem os levou no terceiro andar e depois no sexto andar. Quando viram o prédio, viram que "estava facilitado", não tinha portão, nada. Simplesmente adentraram ao prédio sem nada ser planejado, roubariam e iriam embora. Não machucaram ninguém. Foi a primeira vez que praticou um assalto. Já foi preso antes por tráfico. Estava trabalhando antes de ser preso com conserto de celulares como autônomo. Ganhava uns quinhentos reais por dia. Na época desse crime não estava trabalhando em razão da pandemia. Se encontraram no local, perto do centro da cidade, ligaram para o Uber que os levou até o local. Ele não ficou aguardando. Adentraram no condomínio, que não tinha portão, estava com um simulacro, uma arma de airsoft. Enquadrou o porteiro e ele falou que os levaria no apartamento no sexto andar. Não escolheu o apartamento, foi um apartamento aleatório. Subiram pela escada e o porteiro parou no terceiro andar. Não bateu na

porta ou tocou a campainha. Subiram ao sexto andar pelo elevador, quando realmente tocou a campainha do apartamento, o porteiro estava com o interrogando e o proprietário perguntou quem era. O porteiro falou o próprio nome e que tinha um rapaz querendo falar com ele. Quando o dono ia abrir a porta, a esposa dele gritou para ele não abrir a porta. Nesse momento, viu que não ia ter êxito, razão pela qual resolveu ir embora. Não agrediram qualquer morador, não subtraíram nada, simplesmente desistiram do assalto. Foram de Uber, alguém chamou pelo aplicativo. Estava com o Rafael e o ERIVAN. Os três entraram no prédio, ERIVAN ficou embaixo e subiu com Rafael. Realmente estava com a mochila do ifood nas costas, assim como aparece nas imagens. Não teve contato com os moradores do sexto andar, apenas abordou o porteiro e anunciou o assalto, mas deixou claro que não fariam nada com ele e que só iriam no sexto andar. Não tirou nada do porteiro. Ficou sabendo depois que roubaram o celular do porteiro. Escolheram esse prédio em particular porque não tinha portão ou muro, era apenas entrar. A escolha do prédio foi aleatória, pela facilidade. Não foi antes do crime para ver o prédio. Só foi convidado para fazer esse assalto. Estavam com duas armas de brinquedo. Foram até o sexto andar porque era o último andar, não pretendiam fazer arrastão. Pretendiam roubar joias, mas não sabia se havia no interior do apartamento. O porteiro os levou para o terceiro andar, mas perceberam que não estavam no último andar. Esse roubo de apartamento foi a primeira vez. Foi preso quatro meses depois. Não conhecia as vítimas Eduardo, Raul e Carlielton e deixaram o local a pé. O Cláudio os deixou na rua lateral, na esquina, e foi embora.

O acusado Cláudio Barbosa Batista, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia. É inocente e motorista de aplicativo Uber. ERIVAN o contratou para fazer uma corrida no aplicativo. Ele o contratou para fazer uma corrida no particular, para ele. Sempre liga o aplicativo por volta das onze horas, meia noite. Trabalha de madrugada. O aplicativo está registrado em seu nome e CPF. Na Uber não, na 99 Pop. O carro está em nome de seu sobrinho. Trabalhava como motorista de aplicativo há três anos. No dia dos fatos pegou três pessoas, o ERIVAN, contratante, acompanhado de mais duas pessoas. Deixou o trio no local solicitado. Estavam de máscara e com a mochila do iFood. Conhece o ERIVAN